

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037315-75.2017.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA

APELADO: SAULO MOREIRA HAGE

INTERESSADOS: MARCIA JORGE ALIVERTI, ERIKO FABRÍCIO NERY DA COSTA e GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Vistos etc.

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por **BENEDITO AUGUSTO BANDEIRA FERREIRA** nos autos da **AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA** ajuizada por **SAULO MOREIRA HAGE** em face do ora Apelante e de **MARCIA JORGE ALIVERTI, ERIKO FABRÍCIO NERY DA COSTA e GUNDEL INCORPORADORA LTDA.**, em que o juízo *a quo* julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Ocorre que, em consulta ao Sistema PJe, constato a existência da Apelação Cível nº **0189243-10.2016.8.14.0301** (AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO CAUTELAR NO JUÍZO ARBITRAL DEPENDENTE DO PRINCIPAL), **distribuída em 15/12/2023**, sob a relatoria da Exm^a. Desembargadora **GLEIDE PEREIRA DE MOURA**, ao qual o presente processo foi distribuído por dependência, sendo referente às mesmas partes da presente ação, além de TRIBUNAL DE ARBITRAGEM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM – SEÇÃO PA/AP.

Assim, havendo o presente recurso sido distribuído em **03/11/2025**, conclui-se haver prevenção daquela Relatora.

Vejamos o art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 116, do RITJPA:

CPC

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RITJPA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Prevê ainda o art. 55, §§1º e 3º, do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Dessa forma, considerando que a distribuição da primeira ação ou recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referente ao mesmo feito, a teor do que dispõe os artigos 930, Parágrafo Único do CPC/15 e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, bem como para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, torna-se necessária a redistribuição do presente feito ao relator prevento.

É dizer, a referida Desembargadora é preventa para relatar o presente recurso, por se tratar de processo conexo.

Ante o exposto, declaro-me incompetente para analisar o recurso de Apelação interposto, na forma do art. 116, do RITJPA. Remetam-se os autos à Vice-Presidência para que proceda à redistribuição.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora